

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3981/2535	อัยการ ประจำศาล แขวง สงขลา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ฮวด ตันติพงศ์	โจทก์
	นาย แวว คง เพชร	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 79, มาตรา 160

คดีที่โจทก์ร่วมฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดสงขลา ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297,300,91 ศาลจังหวัดสงขลาได้สวนมูลฟ้องแล้ววินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์ไม่มีมูลฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายสาหัส คงมีมูลความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจกับฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 และ 300 ตามลำดับเท่านั้น ซึ่งเป็นความผิดที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงที่รับไว้พิจารณาได้หากโจทก์ยังติดใจจะดำเนินคดีกับจำเลยก็ให้นำไปฟ้องยังศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาต่อไป จึงไม่รับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษายกฟ้อง ศาลจังหวัดสงขลาไม่ได้ยกฟ้องของโจทก์ร่วมเพราะเหตุต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185กล่าวคือยังมีได้วินิจฉัยถึงการกระทำผิดของจำเลยตามข้อกล่าวหาของโจทก์ร่วม ดังนั้นในคดีดังกล่าวจึงยังไม่มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง โจทก์และโจทก์ร่วมในคดีนี้ยังมีสิทธิฟ้องจำเลยได้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300,390 ยังไม่ระงับ ไม่ต้องห้ามตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) จำเลยไม่ได้ขั้บรยนต์โดยประมาท เป็นเหตุให้โจทก์ร่วมได้รับอันตรายสาหัสและผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย จำเลยย่อม ไม่มีความผิดฐานขั้บรยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถช่วยเหลือ และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันทีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78,160 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขั้บรยนต์โดยสารเล็กหมายเลขทะเบียนบ-4691 สงขลา ในขณะที่มีเมมาและหย่อนความสามารถที่จะขั้บโดยมีนายฮวด ตันติพงศ์ นางอุบล ตันติพงศ์ และเด็กหญิงนิตทยา เล้งคล้าย ผู้เสียหายและผู้โดยสารอื่นรวมประมาณ 20 คนโดยสารไปด้วยไปตามทางเดินรถถนนสายระโนด-หัวไทร จากทางแยกเข้าวัด หัวคู้ม่งหน้าไปทางแยกเข้าหมู่บ้านท่าเขิน ถึงที่เกิดเหตุบริเวณระหว่างหลัก กิโลเมตรที่ 19-20 ทางแยกเข้าสถานีตำรวจภูธรตำบลคลองแดนซึ่งเป็นทีแยกและ เป็นทางร่วมทางแยก จำเลยจะเลี้ยวกลับรถเพื่อจอดให้ผู้โดยสารลงที่ทางแยกเข้า หมู่บ้านท่าเขิน ซึ่งในภาวะเช่นนั้นจำเลยจะต้องใช้ความระมัดระวังไม่ขั้บรยด้วยความเร็วสูง และไม่กลับรถที่ทางร่วมทางแยกโดยไม่มีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถ ในบริเวณดังกล่าวได้ และจอดรถได้เมื่อจำเลยเห็นว่าปลอดภัยและไม่กีดขวางทาง จราจร ทั้งนี้เพื่อกำนิ้งถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น ซึ่งจำเลยอาจใช้ ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่จำเลยหาได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ จำเลยยังคงขั้บรยด้วยความเร็วสูงและเลี้ยวกลับรถอย่างรวดเร็วในบริเวณทางร่วมทาง แยกและหยุดรถอย่างกะทันหันตรงทางแยกเข้าหมู่บ้านท่าเขิน ในลักษณะท้ายรถยัง อยู่ในช่องทางเดินรถและกีดขวางทางจราจร ด้วยความประมาทของจำเลยดังกล่าว เป็นเหตุทำให้ใบหน้าของเด็กหญิงนิตทยากระแทกกับแก๊งหนัารถคันที่จำเลยขั้บ ได้

รับอันตรายแก่การบาดเจ็บที่บริเวณริมฝีปากฟันหัก 1 ซี่และในขณะที่ผู้โดยสารกำลัง
จากรถ จำเลยได้ขับรถเคลื่อนไปข้างหน้าโดยไม่ระวังคว่ำมีผู้โดยสารลงจากรถหมด
แล้วหรือยัง ด้วยความประมาทของจำเลยดังกล่าวเป็นเหตุให้ล้อหลังของรถยนต์
โดยสารทับเท้าข้างซ้ายของนายฮวด ทำให้นายฮวดได้รับอันตรายแก่กายถึงบาดเจ็บ
สาหัสกระดูกฝ่าเท้าชั้นที่ 5 ด้านซ้ายหัก และนางอุบลพลัดตกจากรถขณะกำลังลงจาก
รถคันดังกล่าว ได้รับอันตรายแก่การบาดเจ็บที่หัวเข่าและฝ่ามือทั้งสองข้าง เมื่อ
จำเลยขับรถยนต์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลดังกล่าวแล้ว จำเลยไม่ให้ความ
ช่วยเหลือตามสมควรและไม่ไปแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียง
ทันทีเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสและรับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300, 390, 90, 91พระราชบัญญัติ จราจรทางบก
พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 53, 78, 157, 160

ระหว่างพิจารณา นายฮวด ดันติพงศ์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ.2522 มาตรา 43, 157 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300, 390 ลงโทษบท
หนัก ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จำคุก 1 ปี และ
ฐานขับรถซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดช่วยเหลือและแจ้งเหตุต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันที ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ.2522มาตรา 78, 160 วรรคแรก จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 1 เดือนจำเลย
อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 300 อันเป็นบทหนักที่สุดนั้นให้จำคุก6 เดือน รวมกับโทษจำคุกฐานอื่นตามคำ
พิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นจำคุก 7 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ของศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาคำกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300, 390 ระบุไปแล้วหรือไม่ พิจารณาดูแล้วเห็นว่า คดีที่โจทก์ร่วมฟ้อง จำเลยต่อศาลจังหวัดสงขลา ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297, 300, 91 ศาลจังหวัดสงขลาได้สวนมูลฟ้องแล้ววินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์ร่วมไม่มี มูลฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายสาหัสตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 297 คงมีมูลความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ กับฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ อันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 และ 300 ตามลำดับเท่านั้น ซึ่งเป็นความผิดที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงที่รับไว้พิจารณาได้ หากโจทก์ (หมายถึง โจทก์ร่วม) ยังติดใจจะดำเนินคดีกับจำเลยก็ให้นำไปฟ้องยังศาลที่มีอำนาจพิจารณา พิพากษาต่อไป จึงไม่รับฟ้องของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษายกฟ้อง จึงเห็นได้ว่า ศาลจังหวัดสงขลาไม่ได้ยกฟ้องของโจทก์ร่วมเพราะเหตุต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 กล่าวคือศาลจังหวัดสงขลายังมีได้วินิจฉัยถึง การกระทำผิดของจำเลยตามข้อกล่าวหาของโจทก์ร่วม ดังนั้นในคดีดังกล่าวจึงยัง ไม่มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง โจทก์และโจทก์ร่วมในคดีนี้ยังมี สิทธิฟ้องจำเลยได้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 300, 390 ยังไม่ระบุ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) เมื่อได้ยกปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย แล้วแม้ฎีกาของจำเลยในข้อหาอื่นจะเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 บรรคแรกศาลฎีกาย่อมมี อำนาจวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ประกอบด้วยมาตรา 215, 225...

พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2532 เวลาประมาณ 20-21 นาฬิกา จำเลยได้ขับรถยนต์โดยสารรับจ้างยี่ห้อฮิซุซึ คัน หมายเลขทะเบียน บ-4691 สงขลา โดยมีโจทก์ร่วม นางอุบล ตันติพงศ์ ภรรยาโจทก์ ร่วมพร้อมด้วยผู้โดยสารอื่น ๆ ประมาณ 20 คน จากวัดหัวคู้ไปตามถนนสายสงขลา-ระโนดเพื่อนำไปส่งที่ทางเข้าหมู่บ้านท่าเขิน เมื่อจวนถึงสี่แยกท่าเขินจำเลยได้หยุดรถ เพื่อให้รถที่แล่นตามหลังมาผ่านพ้นไปก่อน เมื่อปลอดภัยแล้วจำเลยได้เลี้ยวรถดังกล่าวมาจอดที่ขอบถนนด้านทิศตะวันออก บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านท่าเขิน ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่...พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมจึงรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์ร่วมได้รับอันตรายสาหัสและผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายตามฟ้อง เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วจำเลยย่อมไม่มีความผิดฐานขับรถซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้ว ไม่หยุดรถช่วยเหลือ และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันทีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160วรรคแรกด้วย แม้ปัญหาข้อนี้จะยุติแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 แต่ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ประกอบมาตรา 215, 225 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วมทุกข้อหา

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายถึงสวัสดิ์-เชียรไท สุนทรนันท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ